

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עידן רול

פ/25/4730

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – הקפאת שימוש במספר טלפון של חייל שנספה במערכה או אדם שנספה בפעולת איבה), התשפ"ד–2024

הוספת סעיף 25 1. בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982¹, אחרי סעיף 5 יבוא :

"הקפאת שימוש 25. (א) בסעיף זה –
במספר טלפון של
חייל שנספה
במערכה או של אדם
שנספה בפעולת
איבה

"בן-משפחה" – בן או בת זוג לרבות ידוע בציבור,
הורה, בן, בת, אח או אחות ;

"חייל שנספה במערכה", "נספה" – כהגדרתן בחוק
משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים
ושיקום), התש"י–1950² ;

"מספר טלפון" – כהגדרתו בסעיף 5א ;

"נספה פעולת איבה" – נפגע שמת עקב פגיעת
איבה ;

"פגיעת איבה" ו-"נפגע" – כהגדרתן בחוק
התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–
1970³.

¹ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.

² ס"ח התש"י, עמ' 162.

³ ס"ח התש"ל, עמ' 126.

(ב) בן משפחה של לקוח שהוא חייל שנספה במערכה או אדם שנספה בפעולת איבה, רשאי לבקש מספק מורשה, בבקשה מפורשת, שתימסר באופן שניתן לתיעוד ובכלל זה תיעוד קולי, לשמור מספר הטלפון של לקוח כאמור (להלן – בקשה לשמירת מספר).

(ג) ספק מורשה שקיבל בקשה לשמירת מספר, לא יעשה שימוש במספר הטלפון, לא יקצה אותו ולא יעבירו לאחר, לפרק זמן של שישה חודשים ממועד הבקשה.

(ד) ספק מורשה ימסור לבן משפחה שהגיש בקשה לשמירת מספר הודעה על סיום תקופת תוקפה של הבקשה, לא יאוחר מ-21 ימים לפני מועד הסיום האמור; בן משפחה שהגיש בקשה כאמור רשאי לבקש הארכה לבקשה לשישה חודשים נוספים; לא ביקש בן משפחה הארכה כאמור, רשאי ספק מורשה לעשות שימוש במספר טלפון, להקצותו מחדש או להעבירו לאחר ביום פקיעת הבקשה.

(ה) ספק מורשה לא יגבה כל תשלום בעד כל אחד מהשירותים האמורים בסעיפים קטנים (ב) עד (ד)."

דברי הסבר

בבוקר יום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה על מדינת ישראל. אלפי מחבלים חדרו משטח רצועת עזה לשטחה של ישראל מהיבשה, מהאוויר ומהים טבחו ותקפו באכזריות אזרחים וחיילים זאת במקביל לשיגור של אלפי רקטות לשטח מדינת ישראל. במתקפת הטרור האכזרית רצחו המחבלים מעל 1,200 אזרחים ישראלים, פצעו אלפים ומעל 220 אזרחים נחטפו לשטח רצועת עזה. בקרבות עם אותם מחבלים נפלו עד יוני 2024, למעלה מ-600 חיילי סדיר, קבע ומילואים.

טלפון סלולרי הוא עולם ומלואו, ובהתאם כך גם מספר הטלפון. נפילתם של חיילים שנספו במערכה או נרצחו בפעולות איבה הותירו חלל עצום למשפחותיהם, מספר הטלפון שלהם הוא מעין זיכרון להורים השכולים, האחים, האחיות, בני הזוג ובנות הזוג מול הנפטר. לעיתים הקרובים השכולים אף מתקשרים למספר הטלפון של הנופלים והנרצחים לשמוע את קולם במשיבון הקול, רק כדי לקבל מעט נחמה באבלם.

לנוכח זאת, מוצע כי בן משפחה של חייל שנפל במערכה או אדם שנספה בפעולת איבה יהיה זכאי לבקש מספק מורשה המספק שירות טלפוניה, לשמור את מספר הטלפון של אותו חייל נופל או נספה פעולת איבה לתקופת זמן של חצי שנה. בתקופת זמן זו, ספק מורשה לא יהיה רשאי לעשות שימוש במספר הטלפון, להקצותו מחדש או להעבירו לאחר. לעניין הצעת חוק זו, מוצע לקבוע כי בן משפחה יהיה בן או בת זוג לרבות ידוע בציבור, הורה, בן, בת, אח או אחות.

עוד מוצע לקבוע כי ספק מורשה יפנה לבן משפחה שביקש בקשה לשמירת מספר הטלפון, לא יאוחר מ-21 ימים טרם תום התקופה, ויודיע כי תוקף הבקשה עומד לפוג ובאפשרות בן המשפחה להאריך את תוקפה של הבקשה בחצי שנה נוספת. ככל ולא יבקש בן המשפחה להאריך את הבקשה, יהיה רשאי הספק המורשה לעשות שימוש במספר, להקצותו מחדש או להעבירו לאחר. בנוסף, מוצע לקבוע כי מתן השירות לשמירת המספר של חייל שנפל במערכה או נספה פעולת איבה, לא תהיה בתשלום.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בתמוז התשפ"ד (15.07.2024)